

La capacité juridique collective des Premières Nations avant *la Loi sur les Indiens*

L'exemple des Abénakis d'Odanak

ISABELLE BOUCHARD

RÉSUMÉ • Cet article porte sur les transformations de la capacité juridique des communautés autochtones au sein de l'ordre juridique colonial canadien entre la fin du 18^e siècle et l'adoption des premières lois concernant les Premières Nations en 1850. Il montre comment la tendance grandissante au 19^e siècle à envisager le statut corporatif comme découlant seulement de l'État a contribué à l'effacement de la capacité juridique des collectivités autochtones. S'étant d'abord vu accorder une capacité juridique comme corps religieux (missions) dans les années 1830, les communautés autochtones ont ensuite été assimilées à des corps de nature politique, dépourvus du statut de corporation. La personnalité juridique apparaît ainsi comme un instrument juridique ayant facilité la dépossession des peuples autochtones. La démonstration s'appuie sur le cas de la communauté abénakise d'Odanak (Québec).

ABSTRACT • *See end of volume.*

EN ÉTABLISSANT DES TRAITÉS D'ALLIANCE avec les peuples autochtones de l'Amérique du Nord-Est aux 17^e et 18^e siècles, les empires français et britannique reconnaissent que ceux-ci possèdent une forme de personnalité juridique internationale¹. Sous le Régime français, leur statut est, selon

1. Philip Girard, Jim Philipps et R. Blake Brown, *A History of Law in Canada*, vol. 1, *Beginnings to 1866* (Toronto, University of Toronto Press, 2018), p. 141-142. Sur cette reconnaissance, voir Michel Morin, *L'usurpation de la souveraineté autochtone. Le cas des peuples de la Nouvelle-France et des colonies anglaises de l'Amérique du Nord* (Montréal, Boréal, 1997), chap. 2. Le présent article est issu d'une communication présentée aux Journées d'études sur les archives judiciaires organisées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec en mai 2021 dans le cadre du 100^e anniversaire des Archives nationales du Québec. L'auteure remercie les évaluateurs ou évaluatrices anonymes, le secrétaire de rédaction et les membres du comité de rédaction de la *Revue d'histoire de l'Amérique française* pour leurs commentaires qui ont permis de le bonifier.

Gilles Havard, « celui d'allié placé sous la protection du roi, avec lequel on négocie selon un modèle qui doit aux pratiques contractuelles du royaume et à la diplomatie internationale² ». Ainsi, par exemple, malgré les tentatives des autorités coloniales, les Autochtones, qui n'ont pas renoncé à leur souveraineté, refusent d'être soumis aux lois criminelles françaises et parviennent à s'y soustraire³. Après la Conquête, les Britanniques continuent la pratique française du pluralisme légal, ce qui se traduit, selon Donald Fyson, par un « traitement légal distinct pour les colons européens et les Autochtones, même dans le cas de ceux établis dans la zone européenne de peuplement⁴ ». L'ordre juridique du Canada français puis britannique s'adapte ainsi aux traditions juridiques autochtones⁵.

La fin des guerres coloniales (1815) minore toutefois la logique d'alliance sur laquelle reposait cette adaptation⁶. D'alliés militaires qu'il faut ménager en raison de leur importance stratégique, les Autochtones sont de plus en plus considérés comme étant en situation de dépendance. Exposés aux déprédations des colons, ces « enfants » auraient besoin de la

2. Gilles Havard, « "Les forcer à devenir Cytoyens". État, Sauvages et citoyenneté en Nouvelle-France (XVII^e-XVIII^e siècle) », *Annales. Histoire, Sciences sociales*, vol. 5 (2009), p. 1018.

3. Pour des raisons stratégiques, les Français acceptent des présents à titre de réparations lorsque des colons sont tués par des Autochtones, une méthode de résolution des conflits empruntée aux traditions juridiques autochtones. John A. Dickinson, « Native Sovereignty and French Justice in Early Canada », dans Jim Philipps, Tina Loo et Susan Lewthwaite (dir.), *Essays in the History of Canadian Law*, vol. 5, *Crime and Criminal Justice* (Toronto, Osgoode Society, 1994), p. 17-40; Jan Grabowski, « French Criminal Justice and Indians in Montréal, 1670-1760 », *Ethnohistory*, vol. 43, n° 3 (1996), p. 405-429; Denys Delâge et Étienne Gilbert, « Les Amérindiens face à la justice coloniale française dans le gouvernement de Québec, 1663-1759. I. Les crimes capitaux et leurs châtiments », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 33, n° 3 (2003), p. 79-90.

4. « *through distinct legal treatment for European settlers and for Natives, even those established within the colony's European zone of settlement* ». Donald Fyson, « Minority Groups and the Law in Quebec, 1760-1867 », dans G. Blaine Baker et Donald Fyson, *Essays in the History of Canadian Law*, vol. 11, *Quebec and the Canadas* (Toronto, University of Toronto Press, 2013), p. 283. Nous traduisons. Sur les interactions entre les Autochtones et la justice criminelle entre 1760 et 1820, voir Helen Stone, « Les Indiens et le système judiciaire criminel de la province de Québec », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 30, n° 3 (2000), p. 65-78; Denys Delâge et Étienne Gilbert, « La justice coloniale britannique et les Amérindiens au Québec, 1760-1820. II. En territoire colonial », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 32, n° 2 (2002), p. 107-117.

5. Girard, Philipps et Brown, *A History of Law in Canada*, vol. 1, p. 145.

6. Sur les débuts de l'application des lois criminelles coloniales aux peuples autochtones dans les années 1820, voir Mark Walters, « Extension of Colonial Criminal Jurisdiction over the Aboriginal Peoples of Upper Canada: Reconsidering the Shawanakiske Case (1822-26) », *The University of Toronto Law Journal*, vol. 46, n° 2 (1996), p. 273-310.

protection de l'État⁷. Pour acquérir les mêmes droits que les autres sujets britanniques (et mettre fin à leur présumée dépendance⁸), ils doivent être « élevés » au niveau de la « civilisation⁹ ». Visant l'assimilation des Autochtones, cette « mission civilisatrice » devient la politique officielle du gouvernement impérial britannique en 1830¹⁰.

Durant la première moitié du 19^e siècle, les relations avec les Premières Nations se transforment, « glissant progressivement », selon Mathieu Arsenault, « d'un rapport de nation à nation vers un modèle paternaliste de mise sous tutelle¹¹ ». De « corps indépendants¹² », les nations autochtones en viennent à être considérées comme des corps internes et subordonnés au sujet desquels l'État colonial canadien peut légiférer. Dans ce contexte

7. À partir des années 1820, des missionnaires, des agents des Affaires indiennes et des juristes expriment l'idée que les « Indiens » sont mineurs aux yeux de la loi. Dans son rapport de 1828, qualifié de « document fondateur du projet britannique de civilisation », Henri C. Darling affirme qu'un « Indien n'est pas beaucoup mieux qu'un enfant, en ce qui concerne quelque terre ou autre propriété assignée pour son maintien ». Ce statut de mineur est officialisé en 1857 par l'Acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages et consacré par la Loi sur les Indiens de 1876. Sur le rapport Darling, voir Michel Lavoie et Denis Vaugeois, *L'impasse amérindienne. Trois commissions d'enquête à l'origine d'une politique de tutelle et d'assimilation, 1828-1858* (Québec, Septentrion, 2010), p. 27, 59.

8. À partir des années 1830, la figure de l'Autochtone est associée à la pauvreté et à l'imprévoyance. Sur la paupérisation des peuples autochtones, voir Brian Gettler, « En espèce ou en nature? Les présents, l'imprévoyance et l'évolution idéologique de la politique indienne pendant la première moitié du XIX^e siècle », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 65, n^o 4 (2012), p. 409-437.

9. Sur la revendication du monopole de la « civilisation » par la société coloniale dans le projet civilisateur britannique, voir E.A. Heaman, « Space, Race and Violence: The Beginnings of "Civilisation" in Canada », dans Elizabeth Mancke et al. (dir.), *Violence, Order, and Unrest. A History of British North America, 1749-1876* (Toronto, University of Toronto Press, 2019), p. 133-158. Sur le rôle de la dichotomie civilisation/sauvagerie dans la rationalisation et la justification de la colonisation, voir Emma Larocque, « Deshumanization in Text », dans *When the Other is Me. Native Resistance Discourses, 1850-1990* (Winnipeg, University of Manitoba Press, 2010), p. 37-58.

10. Les Affaires indiennes cessent alors de relever de l'autorité militaire pour passer sous le contrôle des autorités civiles. Sur la politique de civilisation, voir John L. Tobias, « Protection, Civilization, Assimilation: An Outline History of Canada's Indian Policy », dans J.R. Miller (dir.), *Sweet Promises. A Reader on Indian-White Relations in Canada* (Toronto, University of Toronto Press, 1991), p. 127-144; Maxime Gohier, « Les politiques coloniales françaises et anglaises à l'égard des Autochtones », dans Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon (dir.), *Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord* (Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2013), p. 113-134.

11. Mathieu Arsenault, « "Maintenant nous te parlons, ne dédaigne pas nous écouter." Pétitions et relations spéciales entre les Premières Nations et la Couronne au Canada, 1840-1860 », thèse de doctorat (histoire), Université York, 2019, p. 124.

12. Havard, « "Les forcer à devenir Cytoyens" », p. 1017.

où s'impose, dans les mots de Michel Morin, la « négation de la souveraineté autochtone¹³ », les juristes du Bas-Canada adoptent une nouvelle attitude à l'égard de la capacité juridique des communautés autochtones, notamment leur capacité de posséder collectivement des biens et d'ester en justice dans le cadre juridique colonial. Cet article entend mettre en lumière les mutations de la nature de la capacité juridique des corps autochtones dans l'ordre juridique colonial entre la fin du 18^e siècle (moment où ces collectivités commencent à recourir aux tribunaux coloniaux) et la promulgation des premières lois canadiennes concernant les Premières Nations, à partir de 1850.

Notre réflexion s'inscrit également dans le contexte de la transformation des rapports entre l'État et les corps intermédiaires de la société durant le 19^e siècle. Sous l'Ancien Régime, la corporation est un concept légal et politique, qui se manifeste dans une variété de formes et de tailles, telles que les villes, les organisations religieuses, scolaires, charitables et professionnelles, ainsi que les compagnies de commerce et de colonisation. Ces corps sont des institutions coutumières ou des institutions à chartes octroyées par le roi¹⁴. La première moitié du 19^e siècle est marquée par le développement d'une multitude de formes associatives qui suscite la défiance de l'État face à la puissance potentielle de corps disposant de pouvoirs légaux, ce qui se manifeste par l'octroi parcimonieux de la personnalité corporative. À partir du milieu du siècle, l'État octroie plus libéralement la personnalité corporative, en procédant, par des lois générales, à l'encadrement juridique des associations selon leurs différents types¹⁵. L'incorporation des organisations religieuses et la création des corporations municipales, en particulier, influencent la manière dont les juristes conceptualisent la capacité juridique des collectivités autochtones. Ce mouvement d'encadrement juridique des associations mènera au rejet de

13. À ce sujet, voir la deuxième partie de l'ouvrage de Michel Morin, *L'usurpation de la souveraineté autochtone*.

14. Philip J. Stern, « "Bundles of Hyphens": Corporations as Legal Communities in the Early Modern British Empire », dans Lauren Benton et Richard J. Ross (dir.), *Legal Pluralism and Empires, 1500-1850* (New York, New York University Press, 2013), p. 21-47 ; Ron Harris, « Trading with Strangers: The Corporate Form in the Move from Municipal Governance to Overseas Trade », dans Harwell Wells (dir.), *Research Handbook on the History of Corporate and Company Law* (Northampton MA, Edward Elgar Publishing, 2018), p. 88-118.

15. Jean-Marie Fecteau, « État et associationnisme au XIX^e siècle québécois : éléments pour une problématique des rapports État/société dans la transition au capitalisme », dans Allan Greer et Ian Radforth (dir.), *Colonial Leviathan. State Formation in Mid-Nineteenth-Century Canada* (Toronto, University of Toronto Press, 1992), p. 134-162.

leur capacité juridique, ce qui entravera de façon importante la défense de leurs terres ainsi que l'exercice de leur gouvernance.

L'article repose sur une étude de cas, celui de la communauté d'Odanak. Après la guerre du roi Philip (1675-1676)¹⁶, des Abénakis et des Sokokis se sont établis près de la rivière Saint-François (*Alsig8ntekw*)¹⁷. En 1700 et 1701, les seigneurs laïques de Saint-François et de Pierreville leur concèdent des portions de leurs fiefs, situés l'un derrière l'autre à l'embouchure de la rivière sur le Saint-Laurent. Réunies, ces concessions permettent aux Abénakis de disposer d'un espace, selon Joseph-Anselme Maurault, « de trois milles [4,8 km] de profondeur sur environ six milles [9,7 km] de front¹⁸ ». Ces propriétés enjambent la rivière Saint-François et comprennent plusieurs îles, dont l'île Ronde qui s'ajoute en 1709¹⁹. Ces terres « seigneuriales²⁰ », sur lesquelles sera établie la mission de Saint-François-de-Sales, sont en fait situées dans la partie nord du territoire ancestral des Abénakis²¹.

16. La guerre du roi Philip (ou guerre de Metacom) fait partie des guerres anglo-abénakises des 17^e et 18^e siècles, tentatives des Abénakis de protéger leur territoire contre les empiètements des colons anglais. Sur cette guerre, voir Jill Lepore, *The Name of War. King Philip's War and the Origins of American Identity* (New York, Vintage Books, 1999); Lisa Brooks, *Our Beloved Kin. A New History of King Philip's War* (New Haven CT, Yale University Press, 2018).

17. À la fin du 17^e siècle, des Sokokis, une « famille de la Nation abénakise qui occupait l'extrême sud-ouest du territoire », sont présents sur les rives de la rivière Saint-François. Vers 1700, ils sont rejoints par un groupe d'Abénakis précédemment établi dans la mission de la rivière Chaudière, près de Québec. Geneviève Treyvaud et Michel Plourde, *Les Abénakis d'Odanak, un voyage archéologique* (Odanak, Musée des Abénakis, 2017), p. 121; Jean-François Lozier, *Flesh Reborn. The Saint Lawrence Valley Mission Settlements through the Seventeenth Century* (Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press, 2018), chap. 7.

18. Joseph-Anselme Maurault, *Histoire des Abénakis, depuis 1605 jusqu'à nos jours* (Sorel QC, 1866), p. 280.

19. Sur les concessions accordées aux Premières Nations dans l'espace seigneurial laurentien aux 17^e et 18^e siècles, voir Maxime Boily, « Les terres amérindiennes dans le régime seigneurial : les modèles fonciers des missions sédentaires de la Nouvelle-France », mémoire de maîtrise (sociologie), Université Laval, 2006.

20. Sur l'absence de spécification du type de concession et sur l'ambiguïté qui en découle pour le statut foncier des terres des Abénakis, voir David Gilles, « La souplesse et les limites du régime juridique seigneurial colonial : les concessions aux Abénaquis durant le Régime français », dans Benoît Grenier et Michel Morissette (dir.), *Nouveaux regards en histoire seigneuriale au Québec* (Québec, Septentrion, 2016), p. 28-60. Exemptes d'obligation seigneuriale, les terres octroyées aux Abénakis ne sont pas considérées comme un arrière-fief, c'est-à-dire « une terre bénéficiant de privilèges seigneuriaux ». Boily, « Les terres amérindiennes dans le régime seigneurial », p. 194; Laurent Marien, « Les arrières-fiefs, au Canada de 1632 à 1760 : un maillon socio-économique du régime seigneurial », *Histoire & Sociétés rurales*, vol. 19, n° 1 (2003), p. 159-191.

21. Le Ndakina « est délimité au nord par Kchitegw (fleuve Saint-Laurent), au sud par le golfe du Maine, à l'est par Kik8ntegw (rivière Chaudière) et Snapskw (fleuve Penobscot)

Rédigés par des notaires en présence des autorités coloniales et d'un missionnaire jésuite, les actes de concession de 1700 et 1701 ont pour objectif d'inciter ces alliés autonomes à se fixer à proximité des établissements français, car leur présence est cruciale pour assurer la sécurité de la colonie²². Depuis le début du 17^e siècle, les Français s'approprient la vallée du Saint-Laurent par l'implantation de colons et par la culture du sol à la manière européenne²³. L'augmentation du peuplement au 18^e siècle accentue la pression sur les terres, notamment celles qui ont été concédées aux Premières Nations au sein de l'espace seigneurial. À partir de la fin du 18^e siècle, devant l'inaction du gouverneur britannique (représentant de la Couronne) face aux empiétements des « Blancs » sur leurs terres, les Abénakis d'Odanak se tournent, à l'instar d'autres Premières Nations, vers les tribunaux coloniaux²⁴. C'est à titre de seigneurs de portions des fiefs de Saint-François et de Pierreville qu'ils entendent protéger leurs terres et les droits qui y sont associés. En effet, depuis le début du 19^e siècle, les Abénakis d'Odanak se sont affirmés collectivement comme seigneurs en concédant des censives à des Canadiens et en percevant auprès d'eux des redevances seigneuriales²⁵. Agissant d'abord sans interférence des autorités coloniales, cette communauté a acquis *de facto* une capacité juridique dans

et à l'ouest par Pitawbagw (lac Champlain) et la rivière Merrimack ». Jean-Nicolas Plourde, « La mobilité w8banaki et la privatisation du Ndakina (XVIII^e-XX^e siècles) », *Histoire Québec*, vol. 25, n^o 4 (2020), p. 8.

22. Les villages-missions assurent une protection contre les Haudenosaunee (Iroquois) et, après 1701, contre les Britanniques.

23. Aux 17^e et 18^e siècles, la vallée du Saint-Laurent est la principale zone de colonisation de l'espace impérial appelé Nouvelle-France. Allan Greer, *Property and Dispossession. Natives, Empires and Land in Early Modern North America* (Cambridge, Cambridge University Press, 2018).

24. Sur le recours aux tribunaux coloniaux par les Mohawks de Kahnawake et les Hurons-Wendat pour protéger ou revendiquer leurs seigneuries, voir Arnaud Decroix, « Le conflit juridique entre les Jésuites et les Iroquois du Sault Saint-Louis : analyse de la décision de Thomas Gage (1762) », *Revue juridique Thémis*, n^o 41 (2007), p. 279-297 ; Michel Lavoie, *C'est ma seigneurie que je réclame. La lutte des Hurons de Lorette pour la seigneurie de Sillery, 1650-1900* (Montréal, Boréal, 2010) ; Isabelle Bouchard, « Des systèmes politiques en quête de légitimité : terres "seigneuriales", pouvoirs et enjeux locaux dans les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent (1760-1860) », thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal, 2017.

25. Les Abénakis exercent collectivement ces prérogatives seigneuriales, malgré l'ambiguïté du statut foncier des terres qui leur ont été octroyées un siècle plus tôt. Isabelle Bouchard, « Les chefs autochtones comme "seigneurs" : gestion des terres et de leurs revenus, 1760-1820 », dans Grenier et Morissette (dir.), *Nouveaux regards en histoire seigneuriale au Québec*, p. 181-206.

l'ordre colonial²⁶, capacité qui ne sera véritablement remise en question qu'à partir des années 1840.

La consultation des archives de la Cour du banc du roi, tribunal civil de première instance, et des greffes de notaires permet de démontrer que la capacité de la communauté abénakise d'ester en justice et de posséder des biens prend différentes formes dans la première moitié du 19^e siècle²⁷. Dans le contexte de la tendance croissante « de considérer que le statut de corporation découle uniquement d'une charte royale ou d'une loi, et non du droit de prescription, de la pratique ou de la reconnaissance d'autres ordres juridiques²⁸ », la capacité juridique de cette collectivité est d'abord assimilée à celle d'un corps religieux, celui de la mission. Toutefois, à partir des années 1840, la communauté d'Odanak est associée à un corps de nature politique, qui est en carence du statut de corporation.

Notre analyse de la transformation de la nature de la capacité juridique des corps autochtones dans l'ordre juridique colonial de la première moitié du 19^e siècle entend démontrer que l'incorporation, dont le développement, selon Jean-Marie Fecteau, « demeure sous le contrôle étroit de l'État²⁹ », a constitué un instrument de dépossession des Premières Nations³⁰. Le mouvement d'incorporation, comme « véhicule majeur d'attribution aux collectifs de pouvoirs spécifiques³¹ », ainsi que son corollaire, soit l'incapacité juridique des corps n'ayant pas été incorporés par l'État, ont constitué un moyen pour le régime colonial d'établir et de maintenir son emprise sur les Premières Nations et sur leurs terres.

26. Sur la capacité des chefs autochtones et de leurs nations à concéder et recevoir des terres à la fin du 18^e siècle, sans remise en question de leur personnalité juridique, voir Girard, Philipps et Brown, *A History of Law in Canada*, vol. 1, p. 317, 455-456.

27. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Archives nationales à Trois-Rivières (ci-après ANQ-TR), TL20, fonds Cour du banc du roi pour le district des Trois-Rivières (1784-1849); ANQ-TR, CN401, fonds Cour supérieure, district judiciaire de Trois-Rivières, greffes de notaires; Archives nationales à Montréal (ci-après ANQ-M), CN603, fonds Cour supérieure, district judiciaire de Richelieu, greffes de notaires.

28. « *to view corporate status as flowing only from royal charter or legislative Act, and not from prescriptive right, past practice, or the recognition of other legal orders* ». Girard, Philipps et Brown, *A History of Law in Canada*, vol. 1, p. 456.

29. Fecteau, « État et associationnisme au XIX^e siècle québécois », p. 151.

30. Sur le rôle du droit dans la dépossession des peuples autochtones, voir Sidney L. Harring, *White Man's Law. Native People in Nineteenth-Century Canadian Jurisprudence* (Toronto, University of Toronto Press, 2008); Émile Duchesne, « Le colonialisme juridique et les Autochtones du subarctique québécois », *Cycles sociologiques*, vol. 1, n^o 1 (2017), p. 1-19; Daniel Rück, *The Laws and the Land. The Settler Colonial Invasion of Kahnawà:ke in Nineteenth-Century Canada* (Vancouver, UBC Press, 2021).

31. Fecteau, « État et associationnisme au XIX^e siècle québécois », p. 150.

Premières présences collectives devant les tribunaux

Au début du 18^e siècle, lorsque les seigneurs de Saint-François et de Pierreville ont concédé des portions de leurs fiefs pour favoriser l'établissement des Abénakis, ces seigneuries sont encore peu peuplées³². Après une lente progression jusqu'à la Conquête, la population de la paroisse de Saint-François-du-Lac, qui recouvre les deux fiefs, double entre 1765 et 1790, passant de 417 à 840 personnes. Cet accroissement crée un besoin grandissant de terres, besoin qui ne fera que s'accroître avec le peuplement intensif de la région à partir du 19^e siècle³³.

Dans ce contexte, les Abénakis d'Odanak font face à des tentatives d'empiétement sur leurs terres dès les années 1760. À cette époque, Joseph Crevier, seigneur de Saint-François, fait arpenter une portion des terres qui ont été concédées aux Abénakis par ses ancêtres³⁴. Cet arpentage témoigne de son intention de concéder ces terres à de nouveaux censitaires et d'accroître la rentabilité de son fief. Son ambition est toutefois contre-carrée par l'intervention du gouverneur. En 1769, Guy Carleton invalide les terres en censive concédées par le seigneur³⁵ et interdit, sous peine d'amende, leur prise de possession par les censitaires³⁶. Cette intervention s'inscrit dans la logique de la politique de protection des terres des Autochtones³⁷.

32. À la fin des années 1690, la paroisse comptait environ 100 personnes. Thomas-M. Charland, *Histoire de Saint-François-du-Lac* (Pierreville QC, Société historique de la région de Pierreville, 1989), p. 35.

33. La seigneurie de Pierreville n'est pas peuplée avant 1800. Claude Bellavance, Jean Roy et Yvan Rousseau (dir.), *Histoire du Centre-du-Québec* (Québec, Presses de l'Université Laval, 2013), p. 16, 61-65; Charland, *Histoire de Saint-François-du-Lac*, p. 22, 90-91.

34. Alain Beaulieu, *La question des terres autochtones au Québec*, rapport de recherche préparé pour le ministère de la Justice et le ministère des Ressources naturelles du Québec (Varennnes QC, 2002), p. 104-106; Thomas-M. Charland, *Histoire des Abénakis d'Odanak (1675-1937)* (Montréal, Lévrier, 1964), p. 136-137.

35. En 1768, une dizaine de censives sont concédées par le seigneur de Saint-François au sud du village d'Odanak. ANQ-TR, CN401, S5, greffe du notaire Jean-Baptiste Badeaux.

36. Ordonnance du gouverneur Guy Carleton, 20 avril 1769, Bibliothèque et Archives Canada (ci-après BAC), RG10, vol. 1828, p. 38-41 (bobine C-1223).

37. Avec la Proclamation royale (1763), la Couronne britannique développe une logique de protection, par laquelle elle s'engage à protéger les terres des Premières Nations en échange de leur appui militaire lors des guerres coloniales. Cette politique basée sur le paradigme de l'alliance comporte déjà les germes de la politique de civilisation. Alain Beaulieu, « Sous la protection de Sa Majesté. La signification de la Conquête pour les Autochtones », dans Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssières (dir.), *1763. Le traité de Paris bouleverse l'Amérique* (Québec, Septentrion, 2013), p. 278-301.

À partir de la fin du 18^e siècle, la défense des terres des Abénakis d'Odanak se déplace dans les tribunaux coloniaux. En mars 1795, John Antill, avocat de Trois-Rivières, intente (et gagne) un procès pour dette contre François Lemaître Duhaime père et fils³⁸. Pour le remboursement de son dû, le fils est condamné à vendre le fief de Pierreville³⁹. Ayant pris connaissance de la perspective de cette vente par adjudication dans un avis paru dans la *Gazette de Québec*, les « nations des Abénakis et Sokokis » déposent une opposition le 24 septembre 1796⁴⁰. Les Abénakis veulent que la portion du fief qui leur a été concédée en 1701 soit exclue de la vente et « déclarée être leur vrai[e] et légale propriété⁴¹ ». Dans cette affaire, les Abénakis et les Sokokis sont représentés par Pierre Bédard, « avocat et procureur desdites nations⁴² ». La même année, les Mohawks de Kahnawake (*Kahnawākerō:non*), qui se sont affirmés comme seigneurs du Sault-Saint-Louis depuis la Conquête⁴³, recourent aussi à un avocat et procureur dans leur action pour bornage contre les Jésuites, propriétaires du fief de La Prairie⁴⁴.

38. Déposition de John Antill contre François Lemaître Duhaime, père, 2 mars 1795, et Déposition de John Antill contre François Lemaître Duhaime, fils, 2 mars 1795, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaître Duhaime, 1795.

39. Ordre au shérif de vendre en justice les biens et effets de François-Joseph Lemaître Duhaime, fils, 15 août 1795; Ordre au shérif de vendre en justice la seigneurie de Pierreville, 22 janvier 1796; Jugement, 31 mars 1796, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaître Duhaime, 1795.

40. L'avis dit : « Tout ceux qui peuvent avoir des prétentions sur ledit fief Pierreville par hypothèque ou autrement, sont requis d'en donner avis par écrit au dit Sheriff à son Bureau aux Trois Rivières, avant le jour de la vente. » *Supplément de la Gazette de Québec*, n° 1611, 21 avril 1796. Pour l'opposition des Abénakis, voir le Rapport du shérif sur la vente en justice de la seigneurie de Pierreville, 17 septembre 1796, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaître Duhaime, 1795.

41. Moyens d'opposition des Abénakis et des Sokokis, 24 septembre 1796, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaître Duhaime, 1795.

42. Cet avocat, qui deviendra juge à la Cour du banc du roi de Trois-Rivières en 1812, est également un opposant dans cette cause en raison de l'hypothèque qu'il détient sur le fief de Pierreville. Remplacement de Thomas Walker par Pierre Bédard comme avocat des Abénakis, 22 septembre 1796, ANQ-TR, TL20, minutes de cour, mars 1795-mars 1812; Moyens d'opposition de Pierre Bédard, 21 septembre 1797, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaître Duhaime, 1795; Fernand Ouellet, « Bédard, Pierre-Stanislas », *Dictionnaire biographique du Canada* (ci-après DBC), vol. 6 (Québec et Toronto, Presses de l'Université Laval et University of Toronto Press, 1987, rév. 2023), [<http://www.biographi.ca/fr/bio.php?BioId=36903>].

43. Bouchard, « Les chefs autochtones comme “seigneurs” ».

44. Procuration par les Iroquois à Louis-Charles Foucher, 7 octobre 1796, ANQ-M, CN601, S47, et Déposition d'Hanasateken *et al.*, 28 mars 1798, ANQ-M, TL19, S4, SS1, dossier n° 38, avril 1798. Nommé solliciteur général de Sa Majesté en 1795 et élu député de Montréal-Ouest en 1796, cet avocat représente aussi les chefs dans la poursuite

En réponse à l'opposition des Abénakis, John Antill met en doute la validité de leur démarche, car selon lui « lesdits Indiens sont incapables d'acquérir et de détenir des biens immobiliers selon les lois de cette province⁴⁵ ». Les juges évitent toutefois de se prononcer sur la question de la capacité juridique de la nation abénakise. Le plaignant accepte plutôt de retirer sa réponse aux moyens d'opposition des Abénakis et des Sokokis, « sous condition que l'opposant soit condamné aux frais⁴⁶ ». Dans son jugement du 30 mars 1797, la Cour soutient l'opposition des Premières Nations et ordonne que leur propriété soit soustraite à la vente du fief de Pierreville⁴⁷. Il est possible que les juges aient éludé la question, qui touche également les seigneurs ecclésiastiques. En effet, la situation des Sulpiciens de Montréal n'a pas été régularisée au moment de leur détachement de la maison mère de Paris après la Conquête. Les seigneuries de l'île de Montréal, du Lac-des-Deux-Montagnes et de Saint-Sulpice ont été concédées au Séminaire de Saint-Sulpice de Paris. Le transfert de la propriété de ces fiefs en 1764 soulève toutefois d'épineuses questions quant au statut légal du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal. Comme l'a démontré Brian Young, cette communauté de prêtres séculiers évite en l'occurrence de recourir aux tribunaux pour garantir ses droits de propriété et ses prérogatives seigneuriales avant son incorporation de 1840⁴⁸.

intentée par Thomas Arakwenté en 1796. Comparution de Louis-Charles Foucher, avocat pour la défense, 1^{er} avril 1797, ANQ-M, TL19, S4, SS1, dossier n° 3, octobre 1796 ; « Louis-Charles Foucher (1760-1829) », *Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1764 à nos jours*, [<http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/foucher-louis-charles-3227/biographie.html>].

45. « *That the said Indians as a nation are incapable of acquiring and holding Real property according to the Laws of this province.* » Réponse de la poursuite aux moyens d'opposition des Abénakis et des Sokokis, 24 septembre 1796, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaitre Duhaime, 1795.

46. Mise en délibéré de la cause sur l'opposition des Abénakis, 17 mars 1797, ANQ-TR, TL20, minutes de cour, mars 1795-mars 1812.

47. Le fief est acquis par David Alexander Grant, William Grant et Nicholas Montour à la condition de laisser les Abénakis et les Sokokis jouir de la portion de terre qui leur a été concédée en 1701. Jugement, 30 mars 1797, ANQ-TR, TL20, registre des jugements n° 2, septembre 1795-mars 1800, et Rapport du shérif concernant la vente en justice de la seigneurie de Pierreville, 18 septembre 1797, ANQ-TR, TL20, dossier de cour, Antill vs Lemaitre Duhaime, 1795.

48. En 1840, le Conseil spécial du Bas-Canada accorde un statut corporatif aux Ecclésiastiques du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal (« Ordonnance pour incorporer les Ecclésiastiques du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal », *Ordonnances faites et passées par son Excellence le gouverneur général et le Conseil spécial*, Victoria 2, chap. 50, p. 521-545). Il s'agit « de la première concession d'une personnalité civile à un institut religieux effectuée sous le régime anglais ». Jean Moncion, « L'incorporation civile des instituts religieux au Canada », thèse de doctorat (droit canonique), Université Saint-Paul, 1978, p. 56-58 ; Brian

En septembre 1816, un conflit de bornage oppose Josias Wurtele, seigneur de Rivière-David (aussi appelé Deguire), à Louis Proulx, nouveau seigneur de Saint-François. Après avoir été portée en appel, cette cause se conclut, le 30 juillet 1819, par la réduction du territoire de la seigneurie de Saint-François. La portion touchée, située au sud du fief de Saint-François, est, en vertu de la concession de 1700, en possession des Abénakis⁴⁹. En septembre 1826, ces derniers adressent une pétition au surintendant des Affaires indiennes (John Johnson) pour se plaindre de ce qu'ils n'ont pas été constitués partie dans cette cause⁵⁰. En effet, malgré l'exception dilatoire déposée dès 1816 par le défendeur (Proulx) demandant l'intervention des Abénakis en vertu de leur titre sur une partie du fief de Saint-François, ces derniers n'ont pas été appelés pour défendre leurs droits⁵¹. Dans les années 1840, les Abénakis renouvelleront leurs plaintes contre le seigneur de Rivière-David, lorsque Jonathan Wurtele, le fils de Josias et détenteur du fief, commencera à concéder des censives sur les terres qu'ils considèrent avoir perdues dans cette cause⁵².

Dans les années 1820, la question du statut juridique des corps autochtones est aussi soulevée dans le cadre des revendications des Hurons-Wendat sur la seigneurie de Sillery. Président du comité formé pour enquêter sur la pétition déposée par les chefs à la Chambre d'assemblée en 1819, Andrew Stuart, avocat et député de la Basse-Ville de Québec, fait remarquer que «la question de savoir s'ils étoient propriétaires de Sylleri [Sillery] ne pouvoit pas venir devant la cour, sans plaider la question préalable de leur existence légale comme corps incorporé⁵³». En octobre 1835,

Young, *In Its Corporate Capacity. The Seminary of Montreal as a Business Institution, 1816-1876* (Montréal et Kingston, McGill-Queen's University, 1986), chap. 2 et 3.

49. Sur ce conflit de bornage, voir Charland, *Histoire des Abénakis d'Odanak*, p. 220-224, et Nicolas Lelièvre, «Stratégies foncières, gestion seigneuriale et pluriactivité économique : Josias et Jonathan Wurtele, 1780-1853», mémoire de maîtrise (études québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières, 2020, p. 70-73.

50. Pétition des Abénakis et Sokokis de Saint-François à John Johnson, 19 septembre 1826, BAC, RG10, vol. 19, p. 13663-13664 (bobine C-11004).

51. Exception dilatoire du défendeur, 14 septembre 1816, ANQ-TR, TL20, S4, SS1.

52. Un nouveau procès oppose alors le seigneur de Rivière-David au nouveau seigneur de Saint-François, François Legendre (le beau-fils de Louis Proulx). Voir Charland, *Histoire des Abénakis d'Odanak*, p. 222-224, et Lelièvre, «Stratégies foncières, gestion seigneuriale et pluriactivité économique», p. 75-78.

53. Andrew Stuart, Rapport du Comité sur les terres de la Couronne à la Chambre d'assemblée, 26 février 1824, dans *Appendice du XXXIII^e volume des journaux de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada* (Québec, Neilson & Cowan, 1824), appendice R. À ce sujet, voir Lavoie, *C'est ma seigneurie que je réclame*, p. 276-277.

une nouvelle pétition concernant la seigneurie de Sillery est accompagnée d'une requête adressée au gouverneur Gosford pour que « leur Grand Chef, les Chefs de Conseil et les Chefs des guerriers nommés ou élus suivant leurs anciens usages soient incorporés à l'effet de maintenir dans les Cours de justice les droits, les privilèges et les immunités qu'ils possèdent⁵⁴ ». Cette requête ne recevra aucune réponse des autorités coloniales⁵⁵.

Un syndic pour représenter la mission

Dans les années 1830, la fréquence des comparutions des Abénakis d'Odanak comme collectivité devant la Cour du banc du roi augmente considérablement. Ils recourent donc à un syndic pour représenter leur nation. Le 12 décembre 1832, les chefs assemblés en conseil procèdent à la nomination de Louis Gill, qui assume également la charge de procureur seigneurial depuis le 9 juillet⁵⁶. Dans les années suivantes, Louis Gill intente, à titre de syndic, plusieurs procédures judiciaires au nom des Abénakis, procédures sur lesquelles nous revenons dans la partie suivante.

La nomination d'un syndic pour les représenter fait suite à une démarche similaire entreprise l'année précédente par les Abénakis de Wôlinak, une communauté située à une quarantaine de kilomètres de distance, à l'embouchure de la rivière Bécancour (*W8linaktegw*). Un an plus tôt, le 3 novembre 1831, ces derniers ont adressé une requête à Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal, juge résidant de la Cour du banc du roi de Trois-Rivières⁵⁷. Soulignant les difficultés liées aux empiètements sur les terres et les îles que leur nation possède dans la seigneurie de Bécancour depuis 1708⁵⁸, ils demandent

54. Pétition des Hurons de Lorette à Archibald A. Gosford, 20 octobre 1835, BAC, RG1-L3L, vol. 110, p. 54037-54040 (bobine C-2535). À ce sujet, voir Bouchard, « Des systèmes politiques en quête de légitimité », p. 342.

55. L'argument de l'absence de personnalité juridique des collectivités autochtones aurait été utilisé pour la première fois en 1835 à l'encontre des Six-Nations de Grand River, communauté haudenosaunee située au Haut-Canada. Girard, Philipps et Brown, *A History of Law in Canada*, vol. 1, p. 457-458.

56. Procuration par les Abénakis de Saint-François à Louis Gill, 9 juillet 1832, ANQ-M, CN603, S78, doc. 6158, et Nomination d'un syndic par les membres de la nation abénakise, 12 décembre 1832, ANQ-TR, CN401, S31.

57. Il exerce cette fonction depuis le 10 décembre 1830. James H. Lambert, en collaboration avec Jacques Monet, « Vallières de Saint-Réal, Joseph-Rémi », *DBC*, vol. 7 (1988, rév. 1988), [http://www.biographi.ca/fr/bio/vallieres_de_saint_real_joseph_remi_7F.html].

58. Le 30 avril 1708, le seigneur de Bécancour concède une portion de son fief aux Abénakis, qui y sont présents depuis la fin du 17^e siècle. Ces terres sont sujettes à la même

l'autorisation de nommer un syndic pour défendre leur nation dans toutes les affaires relatives à leurs terres. La permission de s'assembler leur est accordée le même jour. Louis Landry, capitaine de milice de Bécancour, procède à la lecture et publication de la requête des Abénakis et de la décision du juge à la porte de l'église paroissiale à l'issue de la messe du dimanche. Quatre jours plus tard (10 novembre), Noël Saint-Aubain, « petit capitaine » de la communauté, est unanimement nommé syndic de la nation abénakise de Bécancour (Wôlinak)⁵⁹.

L'année suivante, le 31 octobre 1832, les Abénakis d'Odanak présentent également une requête au juge Vallières de Saint-Réal. Comme « propriétaires & possesseurs d'une partie de la seigneurie St. François et de partie du fief Pierreville », ils entreprennent cette démarche pour récolter les arrérages de cens et rentes qui leur sont dus et pour empêcher les empiétements sur leurs terres. Selon leur requête, la nomination d'un syndic leur permettra d'assurer la gestion de leurs biens fonciers et d'intenter « toutes poursuites nécessaires concernant iceux⁶⁰ ». Deux jours après avoir reçu l'autorisation du juge, les Abénakis procèdent à la nomination de leur syndic (Louis Gill), en présence de François Despins, capitaine de milice du comté de Yamaska⁶¹. La rédaction d'un acte notarié est en outre requise par le juge. Cette nomination est ensuite dûment homologuée par ce juge le 22 janvier 1833⁶².

ambiguïté que celles octroyées dans les fiefs de Saint-François et de Pierreville. Les Abénakis de Wôlinak ne vont toutefois pas exercer de prérogatives seigneuriales. Boily, « Les terres amérindiennes dans le régime seigneurial », p. 203-210.

59. La requête du 3 novembre 1831, l'ordre de Vallières de Saint-Réal du 3 novembre 1831 et le certificat de lecture du 10 novembre 1831 sont joints à l'acte de procuration. Procuration par la nation abénakise de Bécancour à Noël Saint-Aubain, 10 novembre 1831, ANQ-TR, CN401, S7, doc. 1289.

60. La requête du 31 octobre 1832, l'ordre du juge du 10 décembre 1832 et l'homologation du juge du 22 janvier 1833 sont joints à une copie de l'acte de nomination de Louis Gill. Ces documents ont été retrouvés, grâce à l'aide précieuse de Mélissa Bélanger, dans les dossiers de tutelles et de curatelles du district judiciaire de Trois-Rivières. ANQ-TR, TL20, S12, SSI, Dossiers ex parte, 1784-1849.

61. Nomination d'un syndic par les membres de la nation abénakise, 12 décembre 1832, BANQ-TR, CN401, S31. Selon l'instrument de recherche du fonds Famille Joseph Despins, conservé au Centre d'archives régionales Séminaire de Nicolet (ci-après CAR-ASN), François Despins aurait été nommé au rang de capitaine dans le premier bataillon du comté de Yamaska en 1830. CAR-ASN, F346, 2, 114.

62. En 1842, Louis Gill comparait pour « la confection du papier terrier du fief et seigneurie de St. François ». Dans ce contexte, il affirme avoir été nommé comme syndic par la procuration du 12 décembre 1832 et que cette nomination a été « dûment homologué[e] par l'honorable juge Vallières de St. Réal, le vingt-deux janvier mil huit cent trente-trois ». Titre nouvel de Louis Gill à François Legendre, 14 septembre 1842, BANQ-TR, CN401, S47, doc. 3211.

Sous l'Ancien Régime, le syndic est « l'officier élu par les membres d'un corps ou d'une communauté pour veiller aux affaires communes⁶³ ». Dans le contexte bas-canadien, l'appellation de syndic désigne un individu élu par les propriétaires d'une paroisse pour superviser la réalisation d'un projet commun particulier, tel que la construction ou la réparation d'une église ou d'un presbytère. Le syndic paroissial est ainsi le représentant de la communauté des habitants de la paroisse. Héritée du Régime français, l'institution des syndics paroissiaux est sanctionnée par le gouverneur Dorchester en avril 1791⁶⁴. Élu à la majorité des voix par les paroissiens qui ont obtenu l'autorisation de s'assembler, le syndic a le pouvoir d'intenter des poursuites s'ils rencontrent des difficultés dans la perception des sommes nécessaires pour la réalisation des travaux. La représentation que le syndic exerce pour le corps paroissial (la communauté des habitants) est cependant éphémère, car il ne détient pas de titre légal⁶⁵.

Rédigés par des notaires à la demande des autorités coloniales et religieuses, les actes de concession pour les terres octroyées aux Abénakis dans les seigneuries de Saint-François (1700), de Pierreville (1701) et de Bécancour (1708) accordent une place importante à la présence de missions religieuses. Ces terres ont été accordées aux Abénakis « avec des missionnaires Jésuites pour l'exercice de la religion⁶⁶ ». Des jésuites sont en effet venus s'établir dans les villages abénakis formés à la fin du 17^e siècle⁶⁷. Appelées Saint-François-de-Sales (Odanak) et Saint-François-Xavier (Wôlinak), ces missions visent la conversion des Abénakis à la

63. Gustave Lanctôt, *L'administration de la Nouvelle-France* (Montréal, Éditions du Jour, 1971), p. 139.

64. *Acte ou ordonnance qui concerne la construction et la réparation des Églises, Presbytères et Cimetières*, 30 avril 1791, 31 George III, chap. 6.

65. Sur les assemblées de paroisse et la charge de syndic paroissial, voir Gustave Lanctôt, « Le régime municipal en Nouvelle-France », *Culture*, vol. 9, n° 2 (1948), p. 255-283; Jean-Pierre Proulx, « L'évolution de la législation relative au système électoral scolaire québécois (1829-1989) », *Revue d'histoire de l'éducation*, vol. 10, n° 1-2 (1998), p. 22-23; Jean-René Thuot, « D'une assise locale à un réseau régional : élites et institutions dans la région de Lanaudière (1825-1865) », thèse de doctorat (histoire), Université de Montréal, 2008, p. 49-51; Gregory M.K. Kennedy, *Something of a Peasant Paradise? Comparing Rural Societies in Acadie and the Loudunais, 1604-1755* (Montréal et Kingston, McGill-Queens's University Press, 2014), chap. 5.

66. Transaction entre le R.P. Jacques Bigot et Antoine Plagnol [seigneur de Pierreville], 10 mai 1701, ANQ-TR, CN401, S75.

67. Lozier, *Flesh Reborn*, chap. 7, et Alice Nash, « "La vie des chrétiens" : Abenaki Catholicism in the late 17th Century », dans Claude Gélinas et Guillaume Teasdale (dir.), *Les systèmes religieux amérindiens et inuit. Perspectives historiques et contemporaines* (Québec et Paris, In situ et L'Harmattan, 2007), p. 47-71.

religion catholique. Les terres sont attribuées « tant que la mission subsistera⁶⁸ » (Wôlinak) ou « pendant tout le temps que la mission que les pères jésuites y vont établir pour lesd[its] Sauvages y subsistera⁶⁹ » (Odanak). Ces formulations ont amené plusieurs individus, dont le seigneur de Saint-François au milieu du 18^e siècle, à associer l'absence de missionnaire jésuite à la fin de la mission et, corollairement, à justifier leurs empiétements sur les terres accordées aux Abénakis. L'existence et la pérennité de ces missions ne dépendent toutefois pas de la présence d'un missionnaire (les jésuites sont remplacés par des prêtres séculiers après la disparition de leur ordre), mais de celle des fidèles, soit la communauté des Abénakis. Cette importance de la mission religieuse se perçoit également dans le fait que les terres des Abénakis d'Odanak, soit les portions des fiefs de Saint-François et Pierreville, sont couramment désignées comme la « seigneurie de la mission⁷⁰ » ou la « seigneurie nommé[e] la mission de St. François de Sales⁷¹ ». À titre de procureur seigneurial, Louis Gill assure « la gestion & administration des revenus de la Seigneurie de la Mission des Sauvages abénakis⁷² ».

Les syndics élus par les communautés d'Odanak et de Wôlinak représentent « le corps des dits sauvages & [peuvent] agir pour le dits corps⁷³ ». Dans le cadre juridique colonial, ce corps correspond à celui des missions. L'ordre du juge Vallières de Saint-Réal de novembre 1831 accorde ainsi la permission de s'assembler et d'élire un syndic aux « Abénakis de la mission de Saint-François-Xavier ». Dans les causes qu'il intente au nom des Abénakis d'Odanak, Louis Gill se présente comme le « syndic des sauvages abenakis de la mission des sauvages de St. François de la paroisse St. François dans le

68. Acte de concession en faveur des Abénakis dans la seigneurie de Bécancour, 30 avril 1708, cité dans Boily, « Les terres amérindiennes dans le régime seigneurial », p. 208-209.

69. Transaction entre le R.P. Jacques Bigot et Antoine Plagnol, 10 mai 1701, ANQ-TR, CN401, S75.

70. Voir, par exemple, Concession par Augustin Gill à Jean Marie Joyal, 15 janvier 1813, ANQ-M, CN603, S25, doc. 826, et Accord et conventions entre Simon Obomsawin & autres chefs, 5 décembre 1836, ANQ-M, CN603, S74, doc. 1976.

71. Concession par Augustin Gill à Louis Charlotte, 16 janvier 1813, ANQ-M, CN603, S25, doc. 827.

72. Quittance de Simon Obomsawin *et al.* à Louis Gill, 16 janvier 1840, ANQ-M, CN603, S74, doc. 2512.

73. Procuration par la nation abénakise de Bécancour à Noël Saint-Aubain, 10 novembre 1831, ANQ-TR, CN401, S7, doc. 1289.

comté d'Yamaska⁷⁴ ». Dans les actes notariés où il agit à titre de syndic des Abénakis d'Odanak, il est également identifié comme le « syndic représentant le corps des Abénakis de St. François » ou « comme représentant[s] le corps des dits sauvages Abénakis⁷⁵ ». Les « corps » que représentent ces deux syndics sont donc ceux des habitants des missions de Saint-François-Xavier (Wôlinak) et de Saint-François-de-Sales (Odanak). En vertu du *Règlement pour déterminer l'étendue des paroisses de la Nouvelle-France* (20 septembre 1721), qui est confirmé par un arrêt du Conseil d'État du 3 mars 1722, ces missions sont distinctes des paroisses de Saint-François-du-Lac et de la Nativité-de-Notre-Dame-de-Bécancour⁷⁶. Entre le départ du dernier missionnaire jésuite à la fin du 18^e siècle et l'ouverture d'un registre pour la mission en 1848, la chapelle d'Odanak est néanmoins desservie par le curé de Saint-François-du-Lac⁷⁷.

La nomination de syndics suivant les procédures établies par la Cour du banc du roi reconnaît ainsi l'existence de corps ayant la possibilité d'intenter des actions judiciaires. À l'instar des paroisses (qui se distinguent des missions par leur érection canonique), ces corps de missions sont constitués des fidèles catholiques. Ces communautés de fidèles coïncident avec les habitants des communautés d'Odanak et de Wôlinak qui fréquentent les chapelles de ces missions⁷⁸. Ces corps de nature politique, qui procèdent à la nomination de chefs sans l'intervention des autorités coloniales, n'ont toutefois pas d'existence propre dans l'ordre juridique colonial.

74. Déposition de Louis Gill contre Pierre-Paul Osunkhirhine, 16 septembre 1837, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, septembre 1837, dossier 429.

75. Déclaration de Louis Gill, 15 mai 1848, et Sommation et protêt de David Gill, Joseph Rousse dit Comptois et autres et les Abénakis, 6 décembre 1848, ANQ-M, CN603, S14, doc. 961 et 1078.

76. Le territoire de ces deux paroisses, érigées canoniquement en 1714 (Saint-François-du-Lac) et en 1722 (Bécancour), exclut expressément « ce qui est occupé par la mission des sauvages ; tant qu'elle y restera ». *Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi concernant le Canada* (Québec, E.R. Fréchette, 1854), p. 454-455. Voir aussi Justin McCarthy, *Dictionnaire de l'ancien droit du Canada ou compilation des édits, déclarations royaux, et arrêts du Conseil d'État des rois de France concernant le Canada*, &c (Québec, John Neilson, 1809), p. 107-108 ; Hormisdas Magnan, *Dictionnaire historique et géographique des paroisses, missions et municipalités de la province de Québec* (Arthabaska QC, Imprimerie d'Arthabaska, 1925), p. 55-56, 378-379, 382-383.

77. ANQ-TR, ZA314, fonds Cour supérieure, district judiciaire de Richelieu, État civil catholique, 1687-1899, Mission des Abénaquis et Socoquis (Odanak), 1848-1876.

78. Dans le cas d'Odanak, la communauté des fidèles catholiques sera toutefois divisée par l'introduction du protestantisme dans les années 1830. Nous y revenons ci-après.

Les démarches judiciaires du syndic des Abénakis d'Odanak

Malgré la nomination d'un syndic par les Abénakis de Wôlinak, aucune procédure judiciaire ne semble avoir été menée pour défendre leurs droits sur les terres de Bécancour⁷⁹. En revanche, les Abénakis d'Odanak recourent à plusieurs reprises à leur syndic pour les représenter collectivement devant la Cour du banc du roi dans les années 1830. Ces procédures judiciaires leur permettent de défendre leurs titres de propriété sur leurs portions des fiefs de Saint-François et de Pierreville et les droits qui y sont rattachés.

En septembre 1834, Louis Gill intente une action pour droits seigneuriaux au nom des Abénakis d'Odanak, qui se présentent comme les « seigneurs en possession par divis d'une partie de la Seigneurie de St. François et d'une partie du Fief et seigneurie de Pierreville⁸⁰ ». Quelques mois plus tôt, Louis Boisvert, un cultivateur de la paroisse de Saint-François, a refusé d'exhiber les titres en vertu desquels il serait entré en possession de la terre qu'il occupe dans la portion du fief de Pierreville détenue par les Abénakis⁸¹. En raison de ce refus, les seigneurs abénakis recourent au tribunal colonial pour l'obliger à exhiber ses titres et, par la suite, à payer les droits seigneuriaux (cens et rentes, lods et ventes) et les arrérages qui pourraient leur être dus⁸². Par le dépôt d'un bail à rente daté de juillet 1833, le défendeur (Louis Boisvert) démontre qu'il est en possession de la terre qu'il occupe⁸³ et il est condamné à payer les dépens de cette action⁸⁴.

Par le biais de leur syndic, les Abénakis d'Odanak intentent aussi collectivement des poursuites contre des membres de leur communauté. En octobre 1832, Louis Gill adresse une sommation à Charles Annance (chef),

79. Joseph Boucher de Niverville à Duncan C. Napier, 27 août 1840, BAC, RG10, vol. 596, p. 45703-45706 (bobine C-13378).

80. Déclaration d'une demande pour droits seigneuriaux, 2 septembre 1834, et Jugement pour dépens, 28 septembre 1835, ANQ-TR, TL20, S4, SS1.

81. Sommation par Louis Gill à Louis Boisvert, 27 mai 1834, ANQ-M, CN603, S78, doc. 6493.

82. Déclaration d'une demande pour droits seigneuriaux, 2 septembre 1834, et Assignation à comparaître de Louis Boisvert, 13 septembre 1834, ANQ-TR, TL20, S4, SS1.

83. Ce bail est fait à la charge des droits seigneuriaux. Bail à rente par Michel Lemaître à Louis Boisvert, 16 juillet 1833, ANQ-TR, TL20, S4, SS1.

84. Les dépens s'élèvent à 13 louis et 4 deniers. Jugement pour dépens, 28 septembre 1835, et Bref de *fieri facias*, 4 janvier 1836, ANQ-TR, TL20, S4, SS1.

à son fils (Jacques Joseph Annance) ainsi qu'à son gendre (Jean Pakikan), dans laquelle il leur défend de couper du bois sur le domaine seigneurial des Abénakis⁸⁵. Quelques mois plus tôt, Charles Annance s'était notamment engagé à fournir et à livrer deux cents cordes de bois d'épinette rouge à la St. Lawrence Steamboat Company⁸⁶. Deux ans plus tard, le syndic intente une poursuite contre Jean Pakikan, qu'il accuse de s'être emparé d'un terrain faisant partie des terres non concédées de la seigneurie des Abénakis. En août 1834, la Cour du banc du roi condamne Pakikan à payer la somme de 10 livres sterling au demandeur et, s'il abandonne la terre dont il s'est emparé, à payer 5 schillings de dommages⁸⁷.

À titre de « syndic des sauvages abénakis de la mission des sauvages de St. François », Louis Gill intente encore une action contre Pierre-Paul Osunkhirhine en septembre 1837. Converti au protestantisme lors de ses études aux États-Unis, ce dernier obtient, après son retour dans sa communauté, le poste d'instituteur en 1829, qui lui sera retiré en 1835 en raison de l'opposition des missionnaires catholiques⁸⁸. Deux ans plus tard, ce ministre méthodiste est accusé d'avoir construit une chapelle contre la volonté des chefs. Pour la construction de cet édifice religieux, Osunkhirhine se serait emparé d'un terrain situé dans le village et aurait illégalement coupé une grande quantité de bois⁸⁹.

Outre le respect de l'autorité des chefs, cette cause illustre de nouveau l'association faite entre la mission, comme collectivité de fidèles, et les titres de propriété de la mission. Dans sa déposition, Pierre Vézina, l'avocat

85. Sommatation par Louis Gill à Charles Annance *et al.*, 16 octobre 1832, ANQ-M, CN603, S78, doc. 6207.

86. Marché de Charles Annance à Robert Harrower, agent de la St. Lawrence Company, 13 janvier 1832, ANQ-M, CN603, S27, n° 8210. Créée en 1822, la St. Lawrence Steamboat Company regroupe la très grande majorité des intérêts de la navigation à vapeur sur le Saint-Laurent ; les actions en sont détenues par la famille Molson. Alfred Dubuc, « Molson, William », *DBC*, vol. 10 (1972), [http://www.biographi.ca/fr/bio/molson_william_10F.html].

87. Le défendeur doit aussi payer les dépens. Le jugement de cette cause est déposé par Louis Gill dans la poursuite qu'il intente contre Édouard Gill. Liste des pièces du demandeur produites à l'enquête, 13 septembre 1844, et Jugement (contre Jean Pakikan), 2 août 1834, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, janvier 1844, dossier 272.

88. Mathieu Chaurrette, « L'opposition des missionnaires catholiques à la scolarisation des Autochtones au Bas-Canada, 1826-1845 », *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 65, n° 4 (2012), p. 473-502.

89. Déposition de Louis Gill contre Pierre-Paul Osunkhirhine, 16 septembre 1837, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, septembre 1837, dossier 429. Ce procès fait suite à deux protêts adressés à Osunkhirhine par Louis Gill, datés du 25 février et du 17 août 1837. ANQ-M, CN603, S74, doc. 2011 et 2079.

du demandeur, invoque la nature catholique, apostolique et romaine de la mission établie par les Jésuites⁹⁰. Dans son argumentaire, la conversion à la secte méthodiste porterait atteinte aux droits de propriété des Abénakis, puisque cela serait « en contravention aux titres de propriété de la mission⁹¹ ». L'introduction d'une confession chrétienne concurrente est ainsi perçue comme une menace pour l'intégrité du corps de la mission Saint-François-de-Sales, corps sur lequel repose alors la représentation collective des Abénakis d'Odanak devant les tribunaux coloniaux.

En janvier 1839, l'action intentée contre Pierre-Paul Osunkhirhine est déboutée par les juges de la Cour du banc du roi⁹². L'absence de motivation accompagnant ce jugement ne permet pas de connaître la raison précise du déboutement⁹³. Il est toutefois probable que les juges se soient rangés aux arguments de la défense (Osunkhirhine), soit le fait que le demandeur (Abénakis) n'ait pas énoncé ou établi de cause d'action. Remettant en question la cohérence et la suffisance des arguments présentés par le plaignant, Adolphus-Mordecai Hart, l'avocat d'Osunkhirhine, invoque que les documents présentés ne démontrent pas qu'un protestant est exclu des terres réservées pour les Abénakis ni que la conversion d'un membre de la communauté occasionne la perte de leurs droits sur ces terres. Il soutient en outre qu'un sujet britannique ne peut être privé de ses droits à cause de la religion qu'il professe⁹⁴. Ce déboutement pourrait encore s'expliquer à la lumière de l'incorporation obligatoire des sociétés religieuses à partir de 1839 et de l'effet de cette nouvelle mesure sur la capacité juridique des collectivités autochtones.

90. Pierre Vézina reçoit l'approbation du gouverneur pour assurer la défense des Abénakis. Il a également agi comme avocat dans la poursuite intentée contre Louis Boisvert. Stephen Walcott à Charles-Félix Casault, 3 août 1837, et Pierre Béland à Charles-Félix Casault, 17 septembre 1838, Archives de l'Évêché de Nicolet, fonds Saint-François-du-Lac.

91. Déposition de Louis Gill contre Pierre-Paul Osunkhirhine, 16 septembre 1837, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, septembre 1837, dossier 429.

92. Jugement, 24 janvier 1839, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, septembre 1837, dossier 429.

93. Avant 1843, les jugements consignés dans les registres sont très rarement motivés. Michel Morin, « Entre l'oralité et l'écriture : les opinions des juges et la jurisprudence publiée au Québec, 1764-1867 », dans J. Michel Doyon (dir.), *L'information et la documentation juridiques au Québec, du manuscrit à l'intelligence artificielle* (Montréal, Yvon Blais, 2021), p. 69-122.

94. Défense au fond en droit, 22 septembre 1838, ANQ-TR, TL20, S2, SS1, septembre 1837, dossier 277.

Incorporation des sociétés religieuses et capacité de nommer un syndic

Dans les années 1830, la nomination d'un syndic dûment élu par la Cour a permis aux Abénakis d'Odanak de défendre leurs propriétés, leurs droits seigneuriaux ainsi que leurs ressources collectives, telles que le bois, devant les tribunaux coloniaux. Toutefois, leur capacité d'ester en justice par le biais d'un syndic est remise en question dans la décennie suivante.

En décembre 1843, Louis Gill intente une action pour voie de fait et dommages contre Édouard Gill, son cousin germain. Cette poursuite fait suite à un protêt adressé par les chefs au début de l'année sommant ce dernier de cesser de couper du bois sur les terres des Abénakis⁹⁵. Édouard Gill est en effet accusé d'avoir coupé illégalement diverses espèces de bois dans les terres de la mission « sans être même un des sauvages de ladite mission⁹⁶ ». Ce procès soulève des questions concernant les critères d'appartenance à la communauté et le droit d'usage des ressources. Toutefois, cette poursuite judiciaire débouche sur un autre enjeu, celui du pouvoir des Abénakis de nommer un syndic. En juin 1845, la Cour du banc du roi rend un jugement interlocutoire : le procureur général devra d'abord déterminer si les Abénakis ont le droit d'élire un syndic et de prétendre être une corporation⁹⁷. Ce jugement démontre l'association qui est désormais faite par les juristes entre le statut de corporation et la capacité d'élire un syndic.

La nomination de syndics par les Abénakis de Wôlinak et d'Odanak pour représenter leurs communautés respectives était survenue dans le contexte de la reconnaissance civile formelle des sociétés religieuses par l'État colonial. En 1830, la loi sur les congrégations religieuses avait reconnu l'existence légale des sociétés religieuses de toutes les dénominations chrétiennes. À l'instar des congrégations religieuses, les paroisses et les missions font partie de ces sociétés religieuses. L'objectif de la loi était de garantir les titres de propriété nécessaires à des fins ecclésiastiques,

95. Protêt d'Ignace Portneuf *et al.* à Édouard Gill, 10 janvier 1843, ANQ-M, CN603, S74, doc. 2912.

96. Déposition de Louis Gill contre Édouard Gill, 28 décembre 1843, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, janvier 1844, dossier 272.

97. Décision de la Cour du banc du roi, 28 juin 1845, ANQ-TR, TL20, S4, SS1, janvier 1844, dossier 272. Un jugement interlocutoire « se dit d'un jugement rendu en cours d'instance, avant le jugement final qui dispose du fond du litige ». Hubert Reid, *Dictionnaire de droit québécois et canadien* (Montréal, Wilson & Lafleur, 2010), p. 337.

bien que ces sociétés religieuses n'aient pas la capacité juridique d'une corporation⁹⁸.

À partir de 1839, les paroisses doivent toutefois obtenir leur érection civile pour pouvoir former une corporation et posséder des biens immeubles⁹⁹. Incorporées, les paroisses deviennent ainsi, selon Jean Roy, « des entités juridiques, des entreprises, capables d'acquérir, d'aliéner ou d'hypothéquer leurs biens¹⁰⁰ ».

À partir des années 1840, les juristes, dont Antoine Polette, ne considèrent plus que la nomination d'un syndic « d'après la forme à peu près, des nominations de syndics faites par les communautés d'habitan[t]s des paroisses de campagnes en France¹⁰¹ » est suffisante pour que les Abénakis s'engagent collectivement dans un procès. Le jugement interlocutoire de juin 1845 semble donc rendre compte de la cristallisation de l'opinion des juges de la Cour du banc du roi concernant la capacité d'ester en justice des collectivités autochtones dans le contexte de la transformation des structures de pouvoir local dans les campagnes bas-canadiennes¹⁰².

Municipalisation de la gouvernance locale

Depuis le 17^e siècle, la paroisse, unité de base de l'administration religieuse et politique, constitue le principal cadre de la vie communautaire dans les campagnes de la vallée du Saint-Laurent. Après la Conquête, la paroisse

98. *Acte pour le secours de certaines Congrégations religieuses y mentionnées*, 10-11 George IV, chap. 58, *Statuts provinciaux du Bas-Canada* (Québec, J.C. Fisher & W. Kemble, 1830), p. 18-23, et *Formule de l'élection des syndics, pour les paroisses, missions ou congrégations qui ne sont pas encore reconnues comme paroisses légales* [s.l., s.n., 1832?]. Concernant les congrégations religieuses, voir Francis G. Morissey, « La situation juridique de l'Église catholique au Bas-Canada de 1791 à 1840 », *Sessions d'étude. Société canadienne d'histoire de l'Église catholique*, n° 39 (1972), p. 65-89, et Marguerite Jean, *Évolution des communautés religieuses de femmes au Canada. De 1639 à nos jours* (Montréal, Fides, 1977), p. 219.

99. *Ordonnance concernant l'érection des paroisses, et la construction et réparation des Églises, Presbytères et Cimetières*, 23 mars 1839, 2 Victoria, chap. 29, *Ordonnances du Conseil spécial du Bas-Canada* (Québec, J.C. Fisher & W. Kemble, 1839), vol. 4, p. 352-371. À ce sujet, voir Moncion, « L'incorporation civile des instituts religieux au Canada », p. 63.

100. Jean Roy, « Un siècle de changement religieux », dans Serge Courville et Normand Séguin (dir.), *La paroisse* (Sainte-Foy QC, Presses de l'Université Laval, 2001), p. 41.

101. Antoine Polette à Louis-Hippolyte La Fontaine, Trois-Rivières, 10 novembre 1848, Archives de la Ville de Montréal (ci-après AVM), CA M001 SHM002-1-PO509.

102. Pierre-Paul Osunkhirhine à Duncan C. Napier, 2 juin 1846 [A.-M. Hart à Pierre-Paul Osunkhirhine, 29 mai 1846], BAC, RG10, vol. 603, p. 49142-49144 (bobine C-13381).

catholique continue de jouer un rôle central dans l'administration étatique. En l'absence de structure municipale, l'administration locale est centrée sur les paroisses rurales. Au milieu des années 1830, la paroisse regroupe, selon Donald Fyson, « une gamme d'agents étatiques », tels que les officiers de milice et les inspecteurs de voirie. Ces structures étatiques locales servent « de modèle pour la mise en place des administrations municipales rurales à partir des années 1840¹⁰³ ». Les paroisses servent aussi de territoire de base pour les premières municipalités¹⁰⁴.

C'est le modèle corporatif qui est choisi pour la mise en place de ces nouvelles structures de pouvoir visant à gouverner les campagnes bascanadiennes¹⁰⁵. Les corporations municipales sont des entités juridiques et politiques subordonnées à l'État. Une collectivité locale municipale se définit, selon Jacques L'Heureux, « comme un corps politique formé par les habitants d'un territoire déterminé, auxquels l'État a reconnu le pouvoir de s'administrer eux-mêmes, conformément aux pouvoirs de nature locale qu'il leur a délégués¹⁰⁶ ». L'État définit ainsi soigneusement les pouvoirs qu'il confie aux municipalités¹⁰⁷. Contrairement aux compagnies, les municipalités sont considérées comme des corporations de nature publique¹⁰⁸.

En 1846, l'année suivant le jugement interlocutoire rendu dans l'action intentée contre Édouard Gill, Duncan C. Napier, secrétaire des Affaires

103. Donald Fyson, « La paroisse et l'administration étatique sous le Régime britannique (1764-1840) », dans Courville et Séguin (dir.), *La paroisse*, p. 37.

104. Claude Boudreau, Serge Courville et Normand Séguin, « De nouveaux découpages administratifs internes », dans Claude Boudreau (dir.), *Le territoire* (Sainte-Foy QC, Presses de l'Université Laval, 1997), p. 37.

105. En décembre 1840, deux ordonnances (4 Victoria, chap. 3 et chap. 4) jettent les bases du système municipal au Bas-Canada ; ces lois sont bientôt modifiées, et à plusieurs reprises (1845, 1847 et 1855). Sur l'instauration des municipalités, voir Jacques L'Heureux, « Les premières institutions municipales au Québec ou "machines à taxer" », *Les Cahiers de droit*, n° 20 (1979), p. 331-356 ; Michèle Dagenais, « The Municipal Territory: A Product of the Liberal Order? », dans Jean-François Constant et Michel Ducharme (dir.), *Liberalism and Hegemony. Debating the Canadian Liberal Revolution* (Toronto, University of Toronto Press, 2009), p. 201-220 ; *idem*, « Le territoire municipal au Québec : terrain d'expression du pouvoir politique au quotidien », dans Donald Fyson et Yvan Rousseau (dir.), *L'État au Québec* (Québec, Centre interuniversitaire d'études québécoises, coll. « Les chantiers de l'Atlas historique du Québec », 2014).

106. L'Heureux, « Les premières institutions municipales au Québec », p. 353.

107. Engin Isin, *Cities without Citizens. Modernity of the City as a Corporation* (Montréal, Black Rose Books, 1992).

108. Gerald E. Frug, « City as a Legal Concept », *Harvard Law Review*, vol. 93, n° 6 (1980), p. 1057-1154. Sur l'histoire des corporations commerciales au Québec, voir Jean-Marie Fecteau, « Les "petites républiques" : les compagnies et la mise en place du droit corporatif moderne au Québec au milieu du XIX^e siècle », *Histoire sociale*, vol. 25, n° 49 (1992), p. 32-56.

indiennes du Bas-Canada, consulte des avocats de Trois-Rivières concernant la défense des Abénakis d'Odanak et de Wôlinak. Quoique ces avocats aient déjà représenté les Abénakis, individuellement ou collectivement, Pierre Vézina et Adolphus-Mordecai Hart se déclarent maintenant incapables de les défendre devant les tribunaux. Selon eux, pour être autorisés à nommer un syndic pour les représenter comme collectivité, les Abénakis doivent disposer de la personnalité juridique. Ce statut ne peut toutefois être conféré que par une loi de la législature provinciale¹⁰⁹.

Cette discussion autour de la capacité du syndic des Abénakis survient dans le contexte où les Abénakis veulent défendre leurs terres dans une nouvelle cause. À la demande du syndic des Abénakis (Louis Gill), Antoine Polette, avocat de Trois-Rivières, consulte Louis-Hippolyte La Fontaine, le procureur général, concernant un conflit foncier avec Jonathan Wurtele, qui a intenté une poursuite contre trois des censitaires des Abénakis¹¹⁰. Remettant en cause la capacité d'un syndic paroissial de s'engager dans ce procès au nom des Abénakis, Antoine Polette souligne :

Ce syndic auroit-il pu s'engager dans un tel procès pour les sauvages ? J'en doutois assez que je n'aurois pas risqué un procédé si important en son nom. J'aurois préféré intervenir au nom de la Couronne comme protectrice des sauvages en ce pays, et comme ayant stipulé pour eux aux contrats qui leur donnent leur seigneurie.

Si vous jugez à propos de soutenir les droits des sauvages, vous voudrez bien considérer s'il ne seroit pas avantageux, même nécessaire, de faire incorporer nos tribus sauvages par un acte de la législature, et ensuite faire poursuivre Mr. Wurtele, au nom de quelqu'un qui puisse légalement représenter les Abénakis et Sokokis¹¹¹.

Dans le contexte où l'incorporation est en train de devenir la manière de concevoir le collectif et où le statut corporatif constitue la base de la capacité d'agir des collectivités, les Abénakis ne pourraient ainsi plus

109. Pierre Vézina à Duncan C. Napier, 28 mai 1846, BAC, RG10, vol. 602, p. 48831 (bobine C-13381), et Pierre-Paul Osunkhirhine à Duncan C. Napier, 2 juin 1846 [A.-M. Hart à Pierre-Paul Osunkhirhine, 29 mai 1846], BAC, RG10, vol. 603, p. 49142-49144 (bobine C-13381).

110. Depuis 1846, Antoine Polette est maire de Trois-Rivières. En 1838, il a agi comme conseiller de Louis Gill, qui voulait obtenir un *bref de certiorari* pour infirmer le jugement de la Cour de session hebdomadaire dans sa poursuite contre Michel Maclure, maître menuisier résidant illégalement dans le village. La plainte de Gill est déboutée. ANQ-TR, TL20, S2, SS1, septembre 1838, dossier n° 139.

111. Antoine Polette à Louis-Hippolyte La Fontaine, Trois-Rivières, 10 novembre 1848, AVM, CA M001 SHM002-1-P0509.

intenter de poursuite au nom de leur communauté, à moins d'obtenir une loi d'incorporation leur permettant de nommer un syndic.

Pour remédier à l'incapacité juridique à laquelle les Abénakis se heurtent désormais dans le cadre juridique colonial, la solution envisagée par les juristes est de procéder à l'incorporation des communautés autochtones. Leur constitution en corporation leur permettrait de posséder des biens, d'adopter des règlements et de poursuivre (et d'être poursuivies)¹¹². Le 21 juillet 1847, un « Bill pour incorporer les diverses Tribus Sauvages du Bas-Canada » est présenté devant la Chambre d'assemblée. Ce projet de loi est préparé par Adolphus-Mordecai Hart, l'avocat ayant représenté Pierre-Paul Osunkhirhine dans son conflit avec les chefs abénakis. Approuvé par la Chambre d'assemblée, il n'est toutefois pas entériné par le Conseil législatif¹¹³.

Le contenu de ce projet de loi suscite par ailleurs la réprobation des principaux concernés. Après le jugement interlocutoire de juin 1845, les Abénakis d'Odanak avaient résolu de s'« adresser aux trois branches de la Législature, pour obtenir la passation d'une loi qui confirmerait la nomination d'un Syndic dans notre village afin de pouvoir ensuite recouvrir nos droits dans les cours de justice¹¹⁴ ». Les démarches ayant mené au dépôt du projet de loi de 1847 ont toutefois été entreprises de manière indépendante par Pierre-Paul Osunkhirhine et par le chef Simon Obomsawin, son beau-fils¹¹⁵. Les autres chefs s'opposent « fortement à ce que cette requête soit présentée à la Législature sans que nous l'ayons vue auparavant¹¹⁶ ». Après la présentation du bill, ils le dénoncent comme étant extrêmement préjudiciable à leurs intérêts et à ceux des autres communautés autochtones du Bas-Canada auxquelles l'application de la loi serait étendue. Les chefs des Abénakis d'Odanak demandent que le gouverneur intervienne pour protéger leurs terres et qu'il leur procure les moyens de poursuivre en justice

112. Sur les caractéristiques d'une corporation, voir notamment Isin, *Cities without Citizens*, p. 2, et Fecteau, « État et associationnisme au XIX^e siècle québécois », p. 150.

113. Au sujet de ce projet de loi, dont le texte précis n'a pas été retrouvé, voir Maxime Gohier, « La pratique pétitionnaire autochtone sous le Régime britannique : le développement d'une culture politique moderne dans la vallée du Saint-Laurent (1760-1860) », thèse de doctorat (histoire), Université du Québec à Montréal, 2014, p. 531-542.

114. François de Sales Obomsawin *et al.* à Duncan C. Napier, 8 décembre 1846, BAC, RG10, vol. 602, p. 49041-49047 (bobine C-13381).

115. Il a épousé Marguerite Obomsawin, la fille de Simon Obomsawin et d'Anne Robert Pinawan, le 27 juillet 1831.

116. François de Sales Obomsawin *et al.* à Duncan C. Napier, 8 décembre 1846, BAC, RG10, vol. 602, p. 49041-49047 (bobine C-13381).

ceux qui empiètent sur leurs terres¹¹⁷. À titre de grand conseil des Sept-Nations du Bas-Canada¹¹⁸, les chefs des Mohawks de Kahnawake (*Kahnawákeró:non*) adressent également une pétition au secrétaire des Affaires indiennes pour appuyer la désapprobation de leurs « frères » abénakis¹¹⁹.

À partir de 1869, l'État canadien prévoit l'instauration de conseils de bande, soit l'imposition d'un gouvernement électif aux communautés autochtones qui seront considérées aptes à utiliser ce système¹²⁰. Le remplacement des systèmes politiques des Premières Nations vise à « civiliser » leur mode de gouvernance, dans le but, selon Ladner et Orsini, que ce gouvernement (conseil de bande) puisse « obtenir le statut de municipalité dès que les Premières Nations seront suffisamment avancées pour s'assimiler à la

117. Abénakis de Saint-François à Duncan C. Napier, 9 décembre 1847, CAR-ASN, BAC, RG10, vol. 13, doc. 3.

118. Les Sept-Nations constituent une alliance politique regroupant les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent durant le Régime britannique. Denys Delâge et Jean-Pierre Sawaya, « Les origines de la Fédération des Sept Feux », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 31, n° 2 (2001), p. 43-54, et Alain Beaulieu et Jean-Pierre Sawaya, « L'importance stratégique des Sept-Nations du Canada », *Bulletin d'histoire politique*, vol. 8, n° 2-3 (2000), p. 87-107.

119. Pétition des Sept-Nations du Canada à Duncan C. Napier, 14 décembre 1847, BAC, RG10, vol. 604, p. 50078-50079 (bobine C-13382).

120. En vertu de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages (32-33 Victoria, chap. 6, *Statuts du Canada* [Ottawa, M. Cameron, 1869], p. 22-27, 22 juin 1869), le gouverneur obtient le pouvoir de remplacer les modes de gouvernance traditionnelle (les « chefs à vie ») par des chefs et des conseillers (ou chefs subalternes) élus pour trois ans. Cette disposition est reprise dans la *Loi sur les Indiens* de 1876 (39 Victoria, chap. 18, art. 61-63, *Actes du Parlement de la puissance du Canada* [Ottawa, B. Chamberlin, 1876], p. 65-66). Sur l'instauration progressive des conseils de bande au Québec à la fin du 19^e siècle, voir E. Jane Dickson-Gilmore, « “This Is My History, I Know Who I Am” : History, Factionalist Competition, and the Assumption of Imposition in the Kahnawake Mohawk Nation », *Ethnohistory*, vol. 46, n° 3 (1999), p. 429-450; Geneviève Leclerc-Hélie, « L'implantation des conseils de bande amérindiens dans la vallée du Saint-Laurent au XIX^e siècle », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2005; Anny Morissette, « Composer avec un système imposé : la tradition et le conseil de bande à Manawan », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 37, n° 2-3 (2007), p. 127-138; Stéphanie Béreau, « Minorités autochtones du Québec et expression politique : l'implantation des conseils de bande », *Études canadiennes*, n° 70 (2011), p. 151-172; Tristan Rhéaume Jones, « The Implementation of the Abenaki Band Council in Odanak, 1812-1914 », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2013; Alain Beaulieu et Stéphanie Béreau, « “Voir par eux-mêmes à l'administration de leurs propres affaires” : les Innus de Pointe-Blue et l'implantation des conseils de bande (1869-1951) », *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 46, n° 1 (2016), p. 87-102.

vie politique canadienne¹²¹ ». Par le type de pouvoirs qui leur sont dévolus par l'État, tels que la voirie, la salubrité publique, la construction et l'entretien des chemins et des édifices publics, on peut constater que les conseils de bande sont basés sur le modèle des municipalités. Les conseils de bande sont conçus pour familiariser les Premières Nations avec cette institution politique de niveau local. Par le biais de l'imposition des conseils de bande, l'État colonial entend donc municipaliser la gouvernance des Premières Nations et en faire des institutions locales sous son contrôle. Cette transformation des conseils de bande en administrations municipales transparaît clairement dans l'*Acte pour l'avancement des sauvages* de 1884, qui vise à « prendre des mesures au moyen desquelles les sauvages établis sur des réserves, dans les différentes parties du Canada, puissent être préparés à l'exercice futur des privilèges et pouvoirs municipaux¹²² ». Anticipant cette transformation, cette loi accorde au gouverneur le pouvoir d'appliquer par arrêtés ses dispositions aux bandes méritantes¹²³. Cette municipalisation des bandes ne se concrétisera toutefois pas¹²⁴.

Conclusion

Dans les années 1830, les Abénakis d'Odanak disposent de la capacité juridique de défendre leurs droits sur les terres seigneuriales qu'ils possèdent collectivement. Leur corps est alors assimilé à celui de la mission catholique de Saint-François-de-Sales. C'est cette société religieuse qui

121. Kiera Ladner et Michael Orsini, « De l'«infériorité négociée» à l'«inutilité de négocier»: la *Loi sur la gouvernance des Premières Nations* et le maintien de la politique coloniale », *Politique et Sociétés*, vol. 23, n° 1 (2004), p. 70.

122. L'*Acte à l'effet de conférer certains privilèges aux bandes les plus éclairées de sauvages du Canada, dans le but de les habituer à l'exercice des pouvoirs municipaux* précise que celui-ci « sera connu et pourra être cité sous le titre: "*Acte pour l'avancement des sauvages, 1884*" », 19 avril 1884, 47 Victoria, chap. 28, *Actes du Parlement de la puissance du Canada* (Ottawa, B. Chamberlin, 1884), p. 118.

123. Sur « l'institutionnalisation d'une gouvernance calquée sur le modèle municipal », voir Ladner et Orsini, « De l'«infériorité négociée» à l'«inutilité de négocier» », p. 72, et Beaulieu et Béreau, « Voir par eux-mêmes à l'administration de leurs propres affaires », p. 97-98.

124. Sur la persistance de l'idée de la « municipalisation » des bandes durant le 20^e siècle, notamment dans le contexte des travaux du Comité spécial mixte pour la refonte de la *Loi sur les Indiens* en 1951, voir Émilie Ducharme, « L'État québécois et les Autochtones: la construction d'une politique, 1960-1970 », mémoire de maîtrise (histoire), Université du Québec à Montréal, 2009, p. 43-44.

peut ester en justice, plutôt que le corps politique des Abénakis d'Odanak, existant en vertu de leur propre ordre juridique. Toutefois, à partir de la décennie suivante, après la création des municipalités et lorsque le statut corporatif devient la base de la capacité d'agir des collectivités, les communautés autochtones du Bas-Canada ne sont plus assimilées à des missions, mais plutôt à des corps politiques de nature locale tels que les municipalités. Ce sont ces « tribus », et non plus les missions, qu'un projet de loi de juillet 1847 entend incorporer.

Après le rejet de ce projet de loi, les Abénakis ne peuvent plus assurer eux-mêmes la défense de leurs droits sur leurs terres. En 1850, l'*Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada* crée le poste de « commissaire des terres des sauvages ». Nommé par le gouverneur, son titulaire est investi de la capacité de citer et d'ester en justice pour défendre les terres des Autochtones¹²⁵. C'est donc au nom de la Couronne que ces poursuites seront intentées dans les années 1850, ce qui répond à l'inclination des juristes, exprimée par Antoine Polette, qui préfèrent « intervenir au nom de la Couronne comme protectrice des sauvages en ce pays¹²⁶ ». Alors que le titre légal des terres des Premières Nations est attribué à la Couronne, les Affaires indiennes se redéfinissent comme les gardiens légaux des Premières Nations.

À l'instar des concepts européens de propriété, la capacité juridique des groupes, érigée comme un pouvoir dévolu par l'État par le biais de l'incorporation¹²⁷, apparaît donc comme un instrument juridique ayant servi à la dépossession des Autochtones. À partir du milieu des années 1850, l'argument de l'absence de personnalité juridique des corps autochtones, qui avait jusqu'alors été soulevé isolément, s'étend à l'ensemble des Premières

125. En théorie, les pouvoirs du « commissaire des terres des sauvages » s'étendent à « toutes les terres dans le Bas-Canada, maintenant possédées par la Couronne en *fidéi-commis*, ou pour l'avantage de toutes telles tribus ou peuplades de sauvages ». *Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des sauvages dans le Bas-Canada*, 10 août 1850, 13-14 Victoria, chap. 42, art. 1, *The Provincial Statutes of Canada* (Toronto, S. Derbishire & G. Desbarats, 1850), p. 1247-1248. En raison de la nature des titres des Abénakis sur les portions des fiefs de Saint-François et de Pierreville, la nomination d'un député commissaire pour défendre leurs terres ne se fera pas immédiatement. Bouchard, « Des systèmes politiques en quête de légitimité », p. 355-364.

126. Antoine Polette à Louis-Hippolyte La Fontaine, Trois-Rivières, 10 novembre 1848, AVM, CA M001 SHM002-1-P0509.

127. La personnalité juridique est une « créature fictive de l'État ». Martin Petitclerc, « État et association au Québec. Les enjeux politique de la personnalité juridique », dans Donald Fyson et Yvan Rousseau (dir.), *L'État au Québec. Perspectives d'analyse et expériences historiques* (Québec, Centre interuniversitaire d'études québécoises, 2008), p. 28.

Nations, de leurs chefs et de leurs terres. L'affirmation de cet instrument juridique, niant que le statut corporatif puisse découler d'autres ordres juridiques, participe ainsi au colonialisme d'implantation, structure visant à établir les droits de propriété des colons sur les terres et les ressources¹²⁸.

Par la *Loi sur les Indiens* (1876), l'État canadien constitue les « bandes » pour définir les corps (politiques) que forment les Premières Nations, les intégrant ainsi dans le cadre juridique canadien¹²⁹. Dans sa version actuelle, la *Loi sur les Indiens* (1985) demeure « silencieuse » au sujet de la personnalité morale des conseils de bande¹³⁰. Malgré ce silence, la jurisprudence penche aujourd'hui majoritairement en faveur de la reconnaissance d'une certaine capacité d'ester en justice pour une « bande indienne » ou un conseil de bande. Selon le juriste Sébastien Grammond, « La position généralement adoptée par les tribunaux est plutôt que les bandes indiennes constituent des entités *sui generis* qui possèdent le pouvoir d'ester en justice dans la mesure où ce pouvoir est accessoire à l'exercice des pouvoirs attribués par la *Loi*¹³¹ ».

La question de la municipalisation des Premières Nations continue néanmoins de susciter des débats. Pour certains acteurs politiques

128. Le colonialisme d'implantation « désigne essentiellement l'occupation physique d'un territoire comme manière d'assurer la possession des terres et des ressources ». Ne se structurant pas sur l'exploitation du travail des peuples autochtones, cette forme de colonisation implique l'installation permanente d'une société de colons et l'appropriation des terres par ces derniers pour des fins de subsistance et d'exploitation. Chelsea Vowel, *Écrits autochtones. Comprendre les enjeux des Premières Nations, des Métis et des Inuit au Canada*, traduction de Mishka Lavigne (Montréal, Varia, 2021), p. 28. Voir aussi ces deux textes fondateurs des *settler colonial studies* : Patrick Wolfe, « Settler Colonialism and the Elimination of the Native », *Journal of Genocide Research*, vol. 8, n° 4 (2006), p. 387-409, et Lorenzo Veracini, « Introducing Settler Colonial Studies », *Settler Colonial Studies*, vol. 1, n° 1 (2011), p. 1-12.

129. En 1876, la *Loi sur les Indiens* définit la bande comme « une tribu, une peuplade ou un corps de Sauvages qui possèdent une réserve ou des terres en commun, ou y ont un intérêt commun, mais dont le titre légal est attribué à la Couronne ». *Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages*, 12 avril 1876, 39 Victoria, chap. 18, art. 3, alinéa 1, *Actes du Parlement de la puissance du Canada* (Ottawa, B. Chamberlin, 1876), p. 45.

130. Ghislain Otis et Charlotte Chicoine-Wilson, « Étude comparative des droits des peuples autochtones et du pluralisme juridique : le cas canadien », rapport soumis aux membres du groupe de recherche Pacifique dans le cadre du projet « État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité » (CRSH 2013-2018), 29 octobre 2014, p. 17.

131. Sébastien Grammond, *Aménager la coexistence. Les peuples autochtones et le droit canadien* (Bruxelles et Montréal, Bruylant et Yvon Blais, 2003), p. 321, cité dans *Crevette du Nord Atlantique inc. c. Conseil de la Première Nation malécite de Viger*, 2012, Cour d'appel du Québec, alinéa 7, point 45.

canadiens, la privatisation des terres des Premières Nations, ainsi que l'implantation d'une administration de type municipal pour leur gouvernance, demeurent la meilleure solution au « problème indien » – une solution passant par une intégration dans le cadre juridique canadien, plutôt que par une reconnaissance des ordres juridiques autochtones¹³². Dans la foulée des travaux de John Borrows, plusieurs spécialistes du droit autochtone considèrent au contraire que les peuples autochtones ne devraient pas être strictement limités à refléter précisément les formes de relations de propriété de l'État canadien¹³³.

Accordant une plus grande importance aux relations avec les autres êtres vivants, les traditions juridiques autochtones contribuent, selon John Borrows, à « étend[re] la personnalité juridique au-delà de ce que l'on trouve dans d'autres traditions juridiques canadiennes¹³⁴ ». Par exemple, l'action conjointe de la Municipalité régionale de comté de Minganie et du Conseil des Innus d'Ekuanitshit a mené, en février 2021, à l'attribution du statut de personnalité juridique à la rivière Magpie (*Muteshekau Shipu*), une première au Canada¹³⁵. S'étant vues privées de capacité juridique pendant plus de cent cinquante ans, les Premières Nations jouent aujourd'hui un rôle dans l'élargissement des entités pouvant détenir une personnalité juridique¹³⁶. ♦

132. Par exemple, voir Tom Flanagan, Christopher Alcantara et André Le Dressay, *Au-delà de la Loi sur les Indiens. Rétablir les droits de propriété autochtone au Canada* (Québec, Septentrion, 2012).

133. Angela Cameron, Sari Graben et Val Napoleon (dir.), *Creating Indigenous Property. Power, Rights and Relationships* (Toronto, University of Toronto Press, 2020), p. 18. Pour une critique des projets de privatisation des réserves et de transformation de leur gouvernance, voir aussi Ladner et Orsini, « De l'«infériorité négociée» à l'«inutilité de négocier» », p. 59-87; Shiri Pasternak, « How Capitalism Will Save Colonialism: The Privatization of Reserves Lands in Canada », *Antipodes*, vol. 47, n° 1 (2015), p. 179-196; Jeremy J. Schmidt, « Bureaucratic Territory: First Nations, Private Property, and "Turn-Key" Colonialism in Canada », *Annals of the American Association of Geographers*, 2018, p. 1-16.

134. Sur la nature comme source de droit et personnalité juridique, voir John Borrows, *La constitution autochtone du Canada*, traduction de Dominique Leydet, Geneviève Nootens et Geneviève Motard (Québec, Presses de l'Université du Québec, 2020), p. 48-54, 105 (citation) -106, 392-396.

135. « La rivière Magpie obtient le statut de personnalité juridique », *Le Devoir*, 27 février 2021; Caroline Desbiens, « Personnalité juridique de la Rivière M'agpie/Muteshekay Shipu : une première au Canada », *NiCHE*, 7 mai 2021, [<https://niche-canada.org/2021/05/07/personnalite-juridique-de-la-riviere-magpie-muteshekay-shipu-une-premiere-au-canada/>].

136. Doris Farget, « Une reconceptualisation nécessaire des "droits de la nature" à la lumière des ontologies et des épistémologies autochtones ? », dans Yenny Vega Cárdenas et Daniel Turp (dir.), *Une personnalité juridique pour le Fleuve Saint-Laurent et les Fleuves du monde* (Montréal, JFD, 2021), p. 217-235.